

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5413/2538

นางสาว พรรณทิพย์ เศรษฐสุนทรี กับ
พวก

โจทก์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน
)กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 427, มาตรา 438, มาตรา
442

แม้การกระทำของเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่2กระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ โดยเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้ว. ในนามของโจทก์ที่1โดยดูแลเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่1มิได้ดูต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่1และ เปรียบเทียบรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่1กับว. เป็นเหตุให้ว. ถอน เงินที่ช. ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ในการขายคืนพันธบัตรรัฐบาลและโอนเงินที่ขายได้ ตามเช็คขีดคร่อมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งจ่ายแก่โจทก์ทั้งสองมาเข้าบัญชีออก ทรัพย์ดังกล่าวไปอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่2ผู้เป็นนายจ้างจะ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองก็ตามแต่เนื่องจากช. ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสองนำ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่1ให้ว. ไปขอเปิดบัญชีออมทรัพย์กับจำเลย ที่2ได้ถือได้ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของโจทก์ทั้ง สองซึ่งเป็นตัวการประกอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา442จึง ให้จำเลยที่2รับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองเพียงครึ่งหนึ่ง

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองมอบให้ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาปราจีนบุรี เป็นตัวแทนซื้อพันธบัตรเงินกู้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2531 ต่อมาโจทก์ทั้งสองมอบให้ จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนขายคืนพันธบัตรดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทย นาย วิชาญผู้ช่วยสมุหบัญชีธนาคาร จำเลยที่ 1 สาขาปราจีนบุรี ไปดำเนินการขายพันธบัตร ดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทยชำระต้นเงินตามพันธบัตรพร้อม ดอกเบี้ยเป็นเช็คสั่งจ่ายเงิน 2,006,246.58 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสอง ด้วยความ ประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ที่ไม่ควบคุมดูแลให้นายวิชาญซึ่งกระทำในทางกรที่ จ้างของจำเลยที่ 1 นำเช็คที่ได้รับมอบให้จำเลยที่ 1 เพื่อมอบแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเหตุ ให้นายวิชาญสมคบกับบุคคลอื่นทุจริตมอบเช็คที่ได้รับมาแก่ธนาคารจำเลยที่ 2 สาขา บางลำภู และด้วยความประมาทเลินเล่อของพนักงานลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งกระทำ ในทางกรที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ไม่ตรวจสอบว่าผู้ที่นำเช็คดังกล่าวมาเรียกเก็บไม่ใช่ โจทก์ทั้งสองหรือผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยความประมาทเลินเล่อ ของจำเลยที่ 2 ที่รับเช็คดังกล่าวไว้และเรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย นำเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นซึ่งมิใช่โจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้ง สองได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินตามเช็ค ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงิน 2,116,796.58 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่ามีได้ประมาทเลินเล่อ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า มิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 2,006,246.58 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 13.75 ต่อปี ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงิน 2,006,246.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ 2 ที่ยอมรับเปิดบัญชีออมทรัพย์แก่นางวิมลวรรณในชื่อของโจทก์ที่ 1 โดยดูสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่ 1 มิได้ดูต้นฉบับประจำตัวของประชาชนของโจทก์ที่ 1 และเปรียบเทียบรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่ 1 กับนางวิมลวรรณ เป็นเหตุให้นางวิมลวรรณเปิดบัญชีออมทรัพย์ในนามของโจทก์ที่ 1 และถอนเงินที่นายวิชัยโอนเงินตามเช็คขีดคร่อมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งจ่ายแก่โจทก์ทั้งสองมาเข้าบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าวได้ การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง ซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้เป็นนายจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสอง แต่เนื่องจากโจทก์ทั้งสองมอบอำนาจให้นายวิชัยเป็นการส่วนตัว นายวิชัยจึงเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสอง เมื่อนายวิชัยตัวแทนโจทก์ทั้งสองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ที่ 1 ไปขอเปิดบัญชีออมทรัพย์กับจำเลยที่ 2 ได้ ถือได้ว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวการประกอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 จึงให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองเพียงครึ่งหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 1,003,123.29 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.35 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 1

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ